



COMUNE DI BORGHI

Provincia di Forlì - Cesena

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

NUMERO 91 DEL 29/07/2026

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ESPLETAMENTO DI PRATICHE TOPOGRAFICHE E CATASTALI DELLA CANONICA UBICATA NELLA FRAZIONE DI GOROLO, COMUNE DI BORGHI (FC), ALLO STUDIO TOPOCAD DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) - CIG: BC8DDF1C20.

Richiamate le seguenti delibere:

- Delibera di CC. n. 29 del 27/12/2025 di approvazione Nota di Aggiornamento Documento Unico di programmazione Semplificato (DUPS) 2026/2028, immediatamente esecutiva;
- Delibera di CC. n. 30 del 27/12/2025 di approvazione del bilancio di previsione 2026/2028, immediatamente esecutiva;
- Delibera GC n. 118 del 27/12/2025 di approvazione del Piano Esecutivo di gestione Finanziario 2026/2028- Assegnazione delle risorse ai Responsabili di Settore;
- Delibera di Giunta Comunale n. 25 del 30/03/2026 di “Approvazione del Piano Integrato di Attività ed organizzazione (P.I.A.O.) 2026/2028”;

Richiamate:

- la Convenzione per lo svolgimento del servizio Ragioneria tra il Comune di Borghi e il comune di Savignano Sul Rubicone;
- il Provvedimento Sindacale di nomina a Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Borghi (FC) del Dott. Arch. Marco Bardi - Decreto n. 2 del 22/01/2026;

Premesso:

- che fra le varie esigenze ed obiettivi dell'Amministrazione Comunale di Borghi (FC), c'è la realizzazione di una struttura ad uso polivalente, al fine di soddisfare le richieste della Comunità residente, creando un luogo destinato alle attività culturali, sociali e di aggregazione, ed a tal proposito è stata individuata la Canonica adiacente la Chiesa di Santa Maria Maddalena e relativa area cortilizia, quale immobile idoneo ed adeguato per essere adibito a tale spazio;
- che in data 30/12/2024 di Rep.n. 61.345 – Racc. n. 16.409, il Comune di Borghi (FC), ha acquistato dalla Diocesi di Rimini (RN), la Canonica suindicata e l'area adiacente, con l'obiettivo di creare un insieme di attività, di valori e degli spazi che permettono alle persone di incontrarsi, relazionarsi e crescere insieme all'interno di una comunità ed altresì valorizzando le risorse locali e migliorando la qualità della vita;
- che l'edificio in argomento, ha ottenuto in data 26/07/2022 da parte del Ministero della Cultura – Commissione Regionale dell'Emilia-Romagna, lo svincolo dell'interesse culturale del patrimonio pubblico ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.e.i.;
- che sono in corso tutte le attività per procedere con la realizzazione dell'intervento di “*Riconversione della Canonica ubicata nella frazione di Gorolo in spazi polivalente, Comune di Borghi (FC)*” e fra queste occorre procedere con l'espletamento di pratiche topografiche e catastali atte ad aggiornare le mappe ed i registri catastali dell'immobile oggetto di intervento;
- che l'attività di espletamento di pratiche topografiche e catastali si eseguono per aggiornare i confini, registrare le modifiche degli immobili mantenendo la mappa del territorio sempre reale ed in regola con la

Legge;

- che per questo tipo di attività si rende necessario avvalersi di una professionalità esterna qualificata ed accertata in quanto l'Ufficio Tecnico – LL.PP. è carente di dotazione tecnica necessaria all'espletamento del servizio nonché di personale interno, peraltro già impegnato nei numerosi e gravosi carichi di lavoro istituzionali;

- che pertanto, si rileva la necessità di procedere in tal senso;

Richiamati:

- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale espressamente stabilisce che spettano ai Responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d'indirizzo adottati dall'organo politico, tra cui l'assunzione di impegni di spesa;
- l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 "Impegno di spesa";

Visti:

- a) il Decreto Legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, attuativo della Legge Delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica ;
- b) il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria " allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011";
- c) l'art 183 del D. Lgs. 267/2000 "Impegno di Spesa";

TENUTO CONTO che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all'esercizio in cui essa viene a scadenza;

VISTO inoltre il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici." e s.m.e.i.;

RICHIAMATO in particolare l'art. 50 (procedure per l'affidamento), comma 1 lettera b), ai sensi del quale "fermo restando quanto previsto dagli articoli 62 e 63 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie", per affidamenti di servizi di importo inferiore a 140.000 euro le Stazioni Appaltanti procedano mediante "affidamento diretto", ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante";

Richiamato l'art 1 del D.Lgs 36/2023, secondo il quale "Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità, perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea";

Richiamato altresì l'art. 49 – comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.e.i. dal quale si evince che è consentito derogare all'applicazione del "Principio di rotazione" per gli affidamenti diretti di importo inferiore ad €. 5.000;

Considerato che l'art. 62 comma 1 del Decreto Legislativo 31 Marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" il quale dispone che: "Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori";

Visto l'art. 1, comma 130 della Legge n. 145/2018 che prevede l'innalzamento della soglia di obbligo di ricorso al MEPA a 5.000,00 euro, modificando l'art. 1, comma 450, della Legge 296/2006;

Richiamati:

-l'art. 23-ter del D.L. n.90 del 2014, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1, comma 1, della legge 11/08/2014, n.114, a mente del quale "Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, I comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro.";

-l'art. 1, comma 450, della legge 296/2006 secondo il quale "Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui... omissis.... Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del..... omissis..... ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. (...);

- che l'Ufficio Tecnico del Comune di Borghi (FC), per quanto suindicato, ha preso contatti con lo Studio TOPOCAD con sede in Santarcangelo di Romagna (RN), Via A. Costa n. 111/H – P.IVA 01071760407, il quale si è dichiarato disponibile ad eseguire il servizio in oggetto, proponendo la sua migliore offerta ammontante in €. 1.200,00 oltre Cassa del 5% pari ad €. 60,00 ed IVA del 22% pari ad €. 277,20 pari ad €. 1.537,20 più €. 16,00 (imposta di bollo) per complessivi €. 1.553,20;

Preso atto che l'importo del servizio ha un valore inferiore ad €. 140.000,00, e che pertanto l'affidamento è riconducibile alla previsione di cui all'art. 50 – comma 1 – lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto quindi di affidare il servizio di *"ESPLETAMENTO DI PRATICHE TOPOGRAFICHE E CATASTALI PER LA CANONICA UBICATA NELLA FRAZIONE DI GOROLO, COMUNE DI BORGHI (FC)"*, allo Studio TOPOCAD con sede in Santarcangelo di Romagna (RN), Via A. Costa n. 111/H – P.IVA 01071760407, per l'importo contrattuale ammontante in€. 1.200,00 oltre Cassa del 5% pari ad €. 60,00 ed IVA del 22% pari ad €. 277,20 pari ad €. 1.537,20 più €. 16,00 (imposta di bollo) per complessivi €. 1.553,20;

Sottolineata la congruità del prezzo offerto in rapporto alla qualità della prestazione attesa, come desumibile dalla analisi dei prezzi di mercato e/o di offerte per commesse identiche o analoghe che si conserva agli atti del Servizio nel fascicolo della presente determinazione;

Richiamato l'art. 1, comma 450, della legge 296/2006 e l'art.1, comma 512, della legge 208/2015 ;

Dato atto che il soggetto affidatario è in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento per la prestazione in oggetto, così come risulta dalla documentazione che si conserva agli atti;

Rilevato che il servizio di cui trattasi prevede:

- Rilievo planialtimetrico con strumentazione elettronica o GPS;
- Tracciamento di precisione;
- Estratti di mappa e verifiche intestazioni catastali;
- Spostamenti, viaggi ed ogni altro onere per dare il servizio finito e completo;

Dato atto che le prestazioni oggetto del presente provvedimento non rientrano tra quelle di cui all'articolo 9, comma 3, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014, relativo alle categorie di beni e servizi e loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori, come individuate dal DPCM 11/07/2018 (G.U. 16/08/2018, n.189);

Dato atto:

- che ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, lo Studio TOPOCAD con sede in Santarcangelo di Romagna (RN), Via A. Costa n. 111/H – P.IVA 01071760407, ha comunicato il conto corrente bancario “dedicato”, anche in via non esclusiva, al pagamento dei corrispettivi afferenti il servizio in parola;
- che alla procedura in parola è stato attribuito mediante la piattaforma SATER della Regione Emilia-Romagna (PI 377252-26 del 29/07/2026 – FE 312256 – Rif. Affidamenti di importo inferiore ad €. 5000 – Scheda AD5), il seguente codice identificativo **CIG: BC8DDF1C20**;
- che lo Studio in parola assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni;
- che lo Studio TOPOCAD con sede in Santarcangelo di Romagna (RN), Via A. Costa n. 111/H – P.IVA 01071760407 è in regola con i versamenti dei contributi assistenziali e previdenziali, come risulta dal DURC depositato agli atti del Servizio Tecnico del Comune di Borghi (FC);

Dato atto, ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 17 – comma 1 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.e.i., la presente determinazione precede la stipula di apposito contratto dai seguenti elementi essenziali:

- Finalità: Aggiornare i confini, registrare le modifiche degli immobili mantenendo la mappa del territorio sempre reale ed in regola con la Legge;
- Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ESPLETAMENTO DI PRATICHE TOPOGRAFICHE E CATASTALI DELLA CANONICA UBICATA NELLA FRAZIONE DI GOROLO, COMUNE DI BORGHI (FC);
- Valore economico: €. 1.200,00 oltre Cassa del 5% pari ad €. 60,00 ed IVA del 22% pari ad €. 277,20 pari ad €. 1.537,20 più €. 16,00 (imposta di bollo) per complessivi €. 1.553,20 ;
- Forma del contratto: Art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.e.i. per il caso di specie;
- Clausole essenziali: Pagamento entro 30 giorni data ricevimento fattura in formato elettronico conforme al DM n. 55/2013;
- Scelta contraente: Effettuata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023 e s.m.e.i.;
- Durata del Servizio: Periodo anno 2026;

Ritenuto inoltre di impegnare, la spesa di €. 1.200,00 oltre Cassa del 5% pari ad €. 60,00 ed IVA del 22% pari ad €. 277,20 pari ad €. 1.537,20 più €. 16,00 (imposta di bollo) per complessivi €. 1.553,20, in favore dello Studio TOPOCAD con sede in Santarcangelo di Romagna (RN), Via A. Costa n. 111/H – P.IVA 01071760407 e di imputare la stessa, in relazione all'esigibilità, come segue:

Esercizio	PdC finanziario (V livello Piano dei Conti)	NumeroCapitolo	Importo (€)	Identificativo(CUP)
2026	U1.03.02.11.999	01980000	€. 1.553,20	<i>Il Codice Unico di Progetto (CUP) non è richiesto per le spese di gestione o funzionamento ordinario</i>

Visto l'art. 183 – comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000 e dato atto che il programma di spesa contenuto nel presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa del bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

Visto l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs.

18.08.2000, n. 267 e al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118;

Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

- che il Responsabile del Progetto (RUP) è il Dott. Arch. Marco Bardi in qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Borghi (FC), giusto provvedimento Sindacale di nomina Prot.n. 6381 del 05/10/2022;

Dato atto che il sottoscritto Responsabile di Area, in qualità di Responsabile del presente procedimento, dichiara, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del predetto D.P.R. in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, come definita all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 (*Conflitto di interessi*) e delle disposizioni da esso richiamate nonché dall'art. 7 D.P.R. 62/2013 (*Obbligo di astensione*);

Dato atto che, con riferimento al presente affidamento, le funzioni di Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.e.i., sono attribuite al sottoscritto Responsabile di Area;

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011);
- il D.Lgs. n. 36/2023 "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.*";
- il Decreto Correttivo D.Lgs. n. 209/2024;
- il decreto legge n. 32 del 18 aprile 2019;
- il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con delibera C.C. n. 27 del 30.11.2016;
- l'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.;
- la Determinazione ANAC n. 556 del 31/5/2017 "*Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136*;

DETERMINA

1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) Di adottare la presente determinazione ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 17 – comma 1 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.e.i., e che la stessa precede la stipula di apposito contratto dai seguenti elementi essenziali:

- Finalità: Aggiornare i confini, registrare le modifiche degli immobili mantenendo la mappa del territorio sempre reale ed in regola con la Legge;
- Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ESPLETAMENTO DI PRATICHE TOPOGRAFICHE E CATASTALI DELLA CANONICA UBICATA NELLA FRAZIONE DI GOROLO, COMUNE DI BORGHI (FC);
 - Valore economico: € 1.200,00 oltre Cassa del 5% pari ad € 60,00 ed IVA del 22% pari ad € 277,20 pari ad € 1.537,20 più € 16,00 (imposta di bollo) per complessivi € 1.553,20 ;
 - Forma del contratto: Art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.e.i. per il caso di specie;
 - Clausole essenziali: Pagamento entro 30 giorni data ricevimento fattura in formato elettronico conforme al DM n. 55/2013;
 - Scelta contraente: Effettuata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023 e s.m.e.i.;
 - Durata del Servizio: Periodo anno 2026;

3) Di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell'art 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.e.i., allo Studio TOPOCAD con sede in Santarcangelo di Romagna (RN), Via A. Costa n. 111/H – P.IVA 01071760407, che si è dichiarato disponibile ad espletare il servizio per l'espletamento di pratiche topografiche e catastali della Canonica ubicata nella frazione di Gorolo, Comune di Sogliano al Rubicone (FC), per l'importo contrattuale pari ad € 1.200,00 oltre Cassa del 5% pari ad € 60,00 ed IVA del 22% pari ad € 277,20 pari ad € 1.537,20 più € 16,00 (imposta di bollo) per complessivi € 1.553,20 ;

4) Di dare atto che il servizio di cui trattasi prevede:

- Rilievo planialtimetrico con strumentazione elettronica o GPS;
- Tracciamento di precisione;
- Estratti di mappa e verifiche intestazioni catastali;
- Spostamenti, viaggi ed ogni altro onere per dare il servizio finito e completo;

5) Di impegnare la somma di €. 1.200,00 oltre Cassa del 5% pari ad €. 60,00 ed IVA del 22% pari ad €. 277,20 pari ad €. 1.537,20 più €. 16,00 (imposta di bollo) per complessivi €. 1.553,20 , in favore dello Studio TOPOCAD con sede in Santarcangelo di Romagna (RN), Via A. Costa n. 111/H – P.IVA 01071760407, quale corrispettivo per il servizio di cui trattasi e, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, di provvedere all'imputazione secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Esercizio	PdC finanziario (V livello Piano dei Conti)	NumeroCapitolo	Importo (€)	Identificativo(CUP)
2026	U1.03.02.11.999	01980000	€. 1.537,20	<i>Il Codice Unico di Progetto (CUP) non è richiesto per le spese di gestione o funzionamento ordinario</i>

6) Di attestare, ai sensi di quanto previsto dal vigente regolamento di contabilità:

- che ai sensi di quanto previsto dall'art. 183, comma 9-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” che trattasi di spesa ricorrente;
- che la suddetta spesa è finanziata con entrate proprie che non rientrano tra le tipologie di entrata vincolata di cui all'art.180, comma 3, lettera d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- che la spesa sarà esigibile entro il 31/12/2026 con esigibilità anno 2026;
- che che, oltre a quanto indicato nel presente atto, non vi sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

7) Di dare atto ai sensi di quanto previsto dall'art. 183 – comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000 e dato atto che il programma di spesa contenuto nel presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa del Bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

8) Di attestare, altresì, il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi, in particolare:

- dell'articolo 1 del D.L. 06.07.2012, n. 95, convertito nella Legge 07.08.2012, n. 135;
- dell'articolo 9, comma 3, del D.L. 66/2014, convertito in Legge 89/2014, relativo alle categorie di beni e servizi e loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori, come individuate dal DPCM 11/07/2018 (G.U. 16/08/2018, n.189);
- dell'art. 1, comma 450, della legge 296/2006 e art.1, comma 512, della legge 208/2015;

9) Di dare atto:

- che ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il suddetto Studio TOPOCAD con sede in Santarcangelo di Romagna (RN), Via A. Costa n. 111/H – P.IVA 01071760407, ha comunicato il conto corrente bancario “dedicato”, anche in via non esclusiva, al pagamento dei corrispettivi afferenti il servizio in parola;
- che alla procedura in parola è stato attribuito mediante la piattaforma SATER della Regione Emilia-Romagna (PI 377252-26 del 29/07/2026 – FE 312256 – Rif. Affidamenti di importo inferiore ad €. 5000 – Scheda AD5), il seguente codice identificativo **CIG: BC8DDF1C20**;
- che lo Studio assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni;
- che lo Studio in parola è in regola con i versamenti dei contributi assistenziali e previdenziali, come risulta dal DURC depositato agli dell'Ufficio Tecnico del Comune di Borghi (FC);

10) Di dare atto che, con riferimento al presente affidamento, le funzioni di Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.e.i., sono attribuite al sottoscritto Responsabile di Area;

11) Di dare atto che il sottoscritto Responsabile di Area, in qualità di Responsabile del presente procedimento, dichiara, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del predetto D.P.R. in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, come definita all'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 (*Conflitto di interessi*) e delle disposizioni da esso richiamate nonché dall'art. 7 D.P.R. 62/2013 (*Obbligo di astensione*);

12) Di dare atto che la ditta incaricata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 - comma 3° - ultimo periodo del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" è tenuta ad osservare a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nella fornitura, servizio, opera, le norme di comportamento del citato Codice e del Codice di comportamento del Comune di Borghi (FC), per quanto compatibili, che l'incaricato dichiara di conoscere ed accettare senza eccezione alcuna per averne preso conoscenza sul sito dell'Ente al seguente indirizzo: www.comune.borghi.fc.it (sezione Amministrazione Trasparente), ove le disposizioni sono integralmente pubblicate, fermo restando che l'accertata violazione degli obblighi derivanti dai Codici è causa di risoluzione di diritto del rapporto;

13) Di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà, con apposito atto ai sensi dell'articolo 49 del regolamento di contabilità, previa presentazione di fattura da trasmettersi in forma elettronica e secondo il formato del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, entro i termini che garantiscano il pagamento secondo quanto previsto dal D. Lgs. 192/2012;

14) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di cassa del bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

15) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147- bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile di Area;

16) Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell'Area Economica Finanziaria per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 183, comma 7, e articolo 153, comma 5, del D. Lgs. 267/2000;

17) Di dare atto che la presente determinazione è immediatamente eseguibile con l'apposizione del suindicato visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

18) Di dare atto, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 241/1990, che contro il presente atto è ammesso il ricorso al T.A.R. Emilia Romagna nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104) o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

19) Di dare atto infine che la presente determinazione:

- sarà pubblicata all'Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- sarà inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso l'Ufficio Segreteria ed è disponibile attraverso l'apparato informatico dell'Ente;
- sarà pubblicata ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33.

Responsabile

Bardi Marco